



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/127/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין מאיר פורת

המבקשים: 1 נציגות הבית המשותף ברח' היבנר 39 פתח תקווה ואח'

כולם באמצעות ב"כ: עו"ד מיכלס גיל
דב הוז 30, קריית אונו
טל': 054-4444173 פקס: 03-6134500

נגד

המשיבים: 1 מימון יוסף,
2 מימון נטלי,
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד מוטי קניאל
ז'בוטינסקי 33 בנין התאומים 1 רמת גן
טל': 03-6121664 פקס: 03-6121663

החלטה

לפניי בקשה מתאריך כ"ג באדר תשפ"א (7.3.2021), שכותרתה "בקשה למתן צו המאפשר גישה לגג הבניין והארכת מועד להגשת ראיות" (להלן - "הבקשה").

1. הרקע לבקשה הוא סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף ברחוב היבנר 39 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 295 בגוש 6712 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף בן חמש קומות וכולל תשע דירות. המבקשים, הם נציגות הבית המשותף והבעלים של שמונה מהדירות בבית המשותף (להלן - "המבקשים"), כאשר המשיבים מתגוררים בדירת פנטהאוס המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9 (להלן - "המשיבים").
3. לדירת המשיבים הצמדה של שני שטחי גג, כמצוין בצו רישום הבית המשותף ובתשריט שצורף לו. בתאריך כ"ב באדר תש"פ (18.3.2020), הגישו המבקשים כתב תביעה נגד המשיבים, ובתאריך ט"ז באב תש"פ (6.8.2020), הגישו המשיבים כתב תביעה שכנגד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/127/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. במסגרת כתב התביעה, עתרו המבקשים למספר סעדים, ובהם מתן צו הריסה, המורה למשיבים להרוס בנייה שביצעו על גגות הבית המשותף במסגרת הרחבת דירתם, בלי שניתנה בידם הסכמת המבקשים; צווי עשה המורים למשיבים לסלק את ידם משטחי הגגות המהווים רכוש משותף ועוד.

5. למען שלמות התמונה יצוין כי בתאריך כ"ב בכסלו תשפ"א (8.12.2020), ניתנה החלטה על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, במסגרתה נדחתה בקשת המשיבים למחיקת התביעה נגדם על הסף, והתקבלה עמדתם בכל הקשור לסעדים הכספיים שהופנו נגדם (198/20 מימון יוסף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב היבנר 39 פתח תקווה (נבו, 08.12.2020)). יוער כי על החלטה זו הוגש ערעור לכב' בית המשפט המחוזי מרכז במסגרת תיק 37491-01-21, אשר טרם התברר.

טענות הצדדים בתמצית:

6. במסגרת הבקשה שלפניי, עתרו המבקשים לאפשר להם ולמומחים מטעמם, שמאי או מודד, בתיאום מראש עם המשיבים, גישה לגג הבניין, באמצעות סולם שיוצב במרפסת דירת המשיבים, כל זאת כדי שתהיה בידם האפשרות לערוך חוות דעת מקצועית (להלן – "הבקשה"). בבקשה נטען כי אי-אפשר להגיע לחלק הגג המצוי ברכוש המשותף, אלא באמצעות הצבת סולם במרפסת דירתם של המשיבים, וכי המשיבים מתעלמים מבקשות ופניות שהועברו אליהם בעניין זה.

7. מנגד, המשיבים, במסגרת תגובתם מתאריך א' בניסן תשפ"א (14.3.2021), הודיעו כי הם מתנגדים לבקשה. לטענתם, בבקשה לא הוצג כל נימוק היכול להצדיק מתן צו המחייב אותם להכניס המבקשים או מי מטעמם לדירתם, במיוחד כאשר התביעה נגדם טרם התבררה. עוד מוסיפים המשיבים כי בקשת המבקשים, היא למעשה ניסיון לנצל את ההליך השיפוטי, זאת ללא כל זכות. עוד מוסיפים המשיבים כי ממילא חוות דעת מומחה, נועדה רק להוכחת טענות מקצועיות תוך כדי התבססות על טענות עובדתיות שהובאו לידיעת המומחה על ידי בעל הדין, ולכן, ממילא אין צורך שמומחה כזה ייכנס לדירתם. מה עוד ששמאי או מודד, ממילא יכולים לעיין בתיק הבניין ואין צורך כי יכנסו לשטח דירתם לשם כך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/127/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה:

8. עיון בתגובת המשיבים מעלה כי הם לא חולקים על טענת המבקשים, לפיה אין כל גישה לגג המשותף, אלא באמצעות הצבת סולם במרפסת דירת המשיבים.

9. ייאמר מייד כי איני מקבל את גישת המשיבים, לפיה מומחים (שמאי או מודד), אמורים להגיש את חוו"ד המקצועית, רק על בסיס מסמכים שהועברו להם על ידי הצדדים, ומבלי לאפשר להם ביקור בנכס.

10. גישה זו אינה נכונה כלל ועיקר, ואף עלולה להכשיל את המומחים. כך למשל, תקנות שמאי מקרקעין (אתיקה מקצועית), תשכ"ו-1966 (להלן-"תקנות השמאי"), מחייבות כי חוות דעת שמאית, תוגש רק לאחר "בדיקה אישית", של השמאי. מה עוד שסעיף 6 לתוספת לתקנות השמאי קובע באופן מפורש כך:

"אלה הפרטים המהווים את המינימום הנדרש לדו"ח שומה שנערך ביד שמאי:

...

(6) הודעת השמאי על עריכת ביקור בנכס, בציון עורך הביקור ומועד הביקור"

11. כך שבניגוד לטענת המשיבים, לא ניתן להסתפק רק במסמכים שהוצגו לשמאי, אלא הכלל הוא שעל השמאי לבקר באופן פיזי בנכס לפני מתן חוות דעתו (וראו גם בשינויים המחויבים בר"מ 6744/14 ג"י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, בפסקאות 44-45 (פורסם בנבו, 05.03.2015))

12. גם טענתם של המשיבים לפיה אין לאפשר גישה לצד השני טרם התבררה תביעתו, אינה נכונה, שכן כל שביקשו המבקשים, היא לא לקבל זכות קניינית, אלא להעמיד באופן חד פעמי סולם במרפסת דירתם של המשיבים, כדי שתהיה בידם או בידי מומחים מטעמם את הגישה לגג הבניין שאף המשיבים לא חלקו על כך שלפחות חלקו הוא רכוש משותף (סעיף 2 לתגובת המשיבים).

13. לעניין זה יפים הדברים, שנקבעו בפסק דין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994): "אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/127/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובלשונו של השופט ויתקון בדיון הנוסף בפרשת סדובסקי [3], בעמ' 736: "'בית משותף' פנים לו לצד השיתוף ולצד ההפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף". כי זאת נדע ונשמור: חיים יחדיו - וכך בבית משותף - מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו טובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם - אף את רכושם - של החיים יחדיו. הנה הינו היסוד האישי המייחד את חיי הבית המשותף לעצמו. יסוד זה נעדר הוא מזכות הקניין הקלאסית, זכות האמורה, כעיקרון, להיות זכות "עצמאית", זכות שלקיומה אין היא נדרשת לזולת". (ההדגשה אינה במקור, הח"מ)

14. וכן, דין הבקשה להתקבל אף מכוח תקנה 3(ב), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן - "התקנות"), (אשר חלה על הליך זה, מכוח תקנה 180 (א) לתקנות), אשר קובעת באופן מפורש כי:

"חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן".

סירוב המשיבים לבקשה, לא רק שאינו מסייע למימוש התכלית הדיונית, אלא יש בו כדי לסרב את ההליך שלא לצורך.

15. לפיכך, החלטתי לקבל את הבקשה ולהורות כי על המשיבים לאפשר למומחים מטעם המבקשים, להציב סולם במרפסת דירת המשיבים כדי לאפשר להם גישה לגג הבניין. לצורך כך, יתאמו הצדדים מועד מוסכם אחד, אליו יגיעו המומחים או המומחה מטעם המבקשים, כאשר רק נציג אחד מטעם המבקשים, ורק נציג אחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020
מס' בקשה: 6/127/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם המשיבים בצירוף ב"כ הצדדים יוכלו להתלוות למומחה או למומחים בעת ביקורם.

16. תיאום הביקור ייעשה בתוך עשרים ימים מהיום, כאשר הביקור ייעשה בתוך 45 ימים מהיום. תצהירי המבקשים יוגשו בתוך שישים ימים מהיום.

17. בשל העובדה שהערעור שהוגש במסגרת תיק 37491-01-21, טרם הוכרע, אני מבטל את דיון ההוכחות הקבוע לתאריך י"ד בתמוז תשפ"א (24.6.2021). הצדדים יעדכנו מייד לאחר שתתקבל החלטה או פסק דין בערעור, כדי שאקבע את התיק שבכותרת להוכחות.

18. בהתאם לתקנה 53 לתקנות, אני מחייב את המשיבים בהוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪, אשר ישולמו ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 19.04.2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה